

ЧАСТНОПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: МЕДИАЦИЯ, РЕСТИТУЦИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ

Квач Сергей Сергеевич

кандидат юридических наук, доцент,
Балтийский государственный технический
университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д. Ф. Устинова,
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: kvachss@ya.ru

Предмет исследования: частноправовые инструменты в уголовном процессе, а именно медиация, реституция и компенсация вреда, рассматриваемые как альтернативы традиционному уголовному преследованию.

Цель исследования: анализ правовой природы, нормативных оснований и практической роли частноправовых инструментов в достижении баланса между публичными и частными интересами в уголовном процессе, а также выявление проблем их применения и разработка предложений по их совершенствованию.

Методы исследования: в работе использованы общенаучные методы (анализ, синтез), формально-юридический метод для изучения нормативной базы (УПК РФ, УК РФ), а также сравнительно-правовой и системный подходы для оценки эффективности и интеграции частноправовых механизмов в уголовный процесс.

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в связи с применением медиации, реституции и компенсации вреда в рамках уголовного судопроизводства.

Основные результаты исследования: установлено, что частноправовые инструменты способствуют гуманизации уголовного процесса, снижению нагрузки на правоохранительную систему и более полному удовлетворению интересов потерпевшего. Выявлены ключевые проблемы их применения: недостаточная законодательная регламентация, отсутствие инфраструктуры и консервативное отношение правоприменителей. Предложены меры по совершенствованию нормативной базы, развитию служб примирения и повышению правовой культуры участников процесса.

Ключевые слова: уголовный процесс, частноправовые инструменты, медиация в уголовном праве, реституция, альтернативы уголовному преследованию, примирение сторон, возмещение ущерба.

PRIVATE LAW INSTRUMENTS IN THE CRIMINAL PROCESS: MEDIATION, RESTITUTION AND COMPENSATION OF HARM AS ALTERNATIVES TO CRIMINAL PROSECUTION

Sergey S. Kvach

Candidate of Law, Associate Professor,
Baltic State Technical University "VOENMEH"
named after D. F. Ustinov,
Saint Petersburg, Russia
E-mail: kvachss@ya.ru

Subject of research: private law instruments in the criminal process, namely mediation, restitution and compensation for harm, considered as alternatives to traditional criminal prosecution.

Purpose of research: to analyze the legal nature, regulatory bases and the practical role of private law instruments in achieving a balance between public and private interests in criminal proceedings, as well as to identify problems of their application and develop proposals for their improvement.

Research methods: the work uses general scientific methods (analysis, synthesis), the formal legal method for studying the regulatory framework (CPC RF, CC RF), as well as comparative legal and systematic approaches to assess the effectiveness and integration of private legal mechanisms in the criminal process.

Object of research is social relations arising in connection with the use of mediation, restitution and compensation of harm in the framework of criminal proceedings.

Research findings: it was found that private law instruments contribute to the humanization of the criminal process, reduce the burden on the law enforcement system and better satisfy the interests of the victim. The key problems of their application are revealed: insufficient legislative regulation, lack of infrastructure and conservative attitude of law enforcement officers. Measures are proposed to improve the regulatory framework, develop reconciliation services and enhance the legal culture of the participants in the process.

Keywords: criminal procedure, private law instruments, mediation in criminal law, restitution, alternatives to criminal prosecution, reconciliation of the parties, compensation for damages.

ВВЕДЕНИЕ

Традиционная модель уголовного процесса, центрированная на государственном преследовании виновного и назначении наказания, не всегда оптимально решает весь спектр задач, стоящих перед правосудием. Особенно остро это проявляется в делах небольшой и средней тяжести, где публичный интерес к строгому наказанию может уступать частному интересу потерпевшего в максимально быстром и полном возмещении причиненного вреда, восстановлении справедливости на индивидуальном уровне. Именно здесь, на стыке публичного

уголовного и частного гражданского права, проявляют свою эффективность инструменты, заимствованные из арсенала последнего: медиация (примирительные процедуры), реституция и компенсация вреда. Эти механизмы, интегрируясь в уголовный процесс, предлагают альтернативные или комплементарные пути разрешения уголовно-правового конфликта, смещая акцент с репрессии на восстановление.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Остановимся в первую очередь на определении правовой природы и основания

применения частноправовых инструментов в уголовном процессе.

Интеграция частноправовых инструментов в уголовный процесс отражает эволюцию правосудия от сугубо репрессивной модели к восстановительной, где наряду с наказанием виновного важнейшую роль играет возмещение вреда потерпевшему и восстановление нарушенных социальных связей. Эта тенденция обусловлена кризисом традиционной системы уголовного преследования, которая зачастую оставляет потерпевшего в положении пассивного наблюдателя, а обвиняемого – лишенным возможности активно участвовать в заглаживании последствий своего деяния. Правовая природа таких инструментов, как медиация, реституция и компенсация вреда, носит гибридный характер: будучи внедренными в публичный уголовный процесс, они сохраняют черты частноправовых механизмов, основанных на диспозитивности, добровольности и равноправии сторон.

Внедрение частноправовых инструментов в уголовный процесс имеет глубокие корни в концепции восстановительного правосудия (*restorative justice*). Следует согласиться с тем мнением, что «...результатом восстановительного правосудия может стать добровольное соглашение сторон о примирении и прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, при этом удовлетворяются интересы как потерпевшего, так и лица, совершившего преступление» [4, с. 131].

Безусловно, уголовная ответственность подразумевает не только и не столько восстановление прав потерпевшего, сколько наказание за нарушение прав общества и государства в целом, а также раскаяние и перевоспитание нарушителя. Будучи публично-правовой отраслью, уголовное право в первую очередь опирается на интересы общества, но сколь более полезными для общества могут стать, например, общественные работы в количестве 4000 часов, чем содержание преступника в исправительном учреждении за счёт общества в течение 2-х лет?

Теоретической основой применения частноправовых мер в уголовном процессе служит концепция восстановительного правосудия, которая, в отличие от классической ретрибутивной модели, фокусируется не на каре, а на восстановлении нарушенных прав, возмещении ущерба и реинтеграции правонарушителя в общество. Восстановительный подход особенно востребован в делах небольшой и средней тяжести, где публичный интерес к наказанию может уступать частному интересу потерпевшего в скорейшем возмещении вреда и разрешении конфликта.

При этом важно подчеркнуть, что частноправовые инструменты не подменяют уголовное преследование, а дополняют его, предлагая более гибкие и адресные способы достижения справедливости.

В российском праве применение этих механизмов опирается на ряд нормативных оснований. Прежде всего, это ст. 25 УПК РФ¹, допускающая прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, если обвиняемый загладил причиненный вред. Данная норма хотя и сформулирована кратко, создает правовую базу для использования медиации и добровольной компенсации ущерба как альтернативы уголовному преследованию. Дополнительным материально-правовым основанием служит ст. 76 УК РФ², предусматривающая освобождение от уголовной ответственности при примирении с потерпевшим, что стимулирует обвиняемых к возмещению вреда.

Важное значение имеет и институт гражданского иска в уголовном деле (ст. 44 УПК РФ), позволяющий потерпевшему взыскать материальный и моральный вред без необходимости обращения в гражданский суд. Этот механизм, сочетая уголовно-процессуальную и гражданско-правовую составляющие, обеспечивает эффективную защиту имущественных интересов жертвы преступления. Кроме того, ст. 61 УК РФ признает добровольное возмещение вреда смягчающим обстоятельством, что усиливает стимулы для обвиняемого к компенсации ущерба даже в случаях, когда дело не прекращается.

Несмотря на наличие правовых предпосылок, применение частноправовых инструментов остается ограниченным из-за проблем правоприменения.

Таким образом, правовая природа частноправовых инструментов в уголовном процессе базируется на синтезе публичных и частных начал, а их применение направлено на достижение баланса между интересами государства, потерпевшего и обвиняемого. Однако для полноценной реализации их потенциала требуется дальнейшее совершенствование законодательства и правоприменительной практики.

Рассмотрим подробнее частноправовые инструменты, их сущность и роль в уголовном процессе.

1. **Медиация.** Медиация как способ разрешения уголовно-правовых конфликтов

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : от 18.12.2001 № 174-ФЗ : (ред. от 07.06.2025) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

² Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. (в ред. от 05 мая 2014 г.).

представляет собой особую форму восстановительного правосудия, в рамках которой стороны – потерпевший и обвиняемый – при содействии нейтрального посредника (медиатора) самостоятельно находят взаимоприемлемое решение по заглаживанию вреда и урегулированию последствий преступления.

В последнее время в литературе всё чаще говорят о перспективах медиации в уголовном праве [1; 3]. В отличие от традиционного уголовного процесса, где основная роль принадлежит государству в лице следственных органов и суда, медиация переносит центр тяжести на непосредственных участников конфликта, предоставляя им возможность активного участия в поиске справедливого исхода. Такой подход особенно важен в делах, где преступление затрагивает не только публичные интересы, но и нарушает сложившиеся межличностные отношения, как это часто бывает в случаях бытовых преступлений, причинения вреда здоровью средней тяжести или имущественных преступлений, совершённых впервые.

Правовой основой применения медиации в российском уголовном процессе, несмотря на отсутствие прямого упоминания этого термина в УПК РФ, служит ст. 25 УПК, предусматривающая прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. При этом ключевым условием является заглаживание вреда, что по сути предполагает достижение сторонами определенного соглашения, которое может быть выработано в ходе медиативной процедуры. Важно отметить, что медиация в уголовных делах существенно отличается от гражданско-правовой медиации, так как происходит в контексте уголовного преследования и затрагивает вопросы, выходящие за рамки частных интересов. Медиатор в таких случаях должен не просто способствовать достижению компромисса, но и обеспечивать, чтобы соглашение соответствовало принципам справедливости, не нарушало прав потерпевшего и не создавало впечатления «покупки» освобождения от ответственности.

Практика показывает, что успешное применение медиации возможно преимущественно по делам небольшой и средней тяжести, где обвиняемый признает свою вину и выражает готовность возместить причиненный вред. В таких случаях медиация позволяет достичь сразу нескольких значимых целей: потерпевший получает компенсацию быстрее, чем в рамках обычного судебного разбирательства; обвиняемый имеет возможность избежать судимости или смягчить наказание; государство экономит ресурсы

на расследовании и судебном производстве. Особенно эффективна медиация в делах с участием несовершеннолетних, где на первый план выходят не карательные, а воспитательные цели. Восстановительные программы, включающие элементы медиации, помогают молодому правонарушителю осознать последствия своих действий и встать на путь исправления, а потерпевшему – преодолеть психологические последствия преступления.

Следует подчеркнуть, что «включение независимого от всех сторон уголовного судопроизводства медиатора даст нужный импульс развитию правового института примирения сторон», а также «значительно освободит нашу правоохранительную систему...» [1, с. 136].

Однако развитие медиации в уголовном процессе сталкивается и с рядом серьезных препятствий.

Во-первых, отсутствие четкой законодательной регламентации создает неопределенность в вопросах процессуального статуса медиатора, юридической силы достигнутых соглашений и механизмов контроля за их исполнением.

Во-вторых, сохраняется скептическое отношение со стороны правоохранительных органов и судей, которые зачастую рассматривают медиацию как попытку обойти уголовное преследование, а не как полноценный инструмент правосудия.

В-третьих, недостаточно развита инфраструктура – службы примирения существуют далеко не во всех регионах, а подготовка специалистов-медиаторов, способных работать с уголовными делами, остается эпизодической.

Несмотря на эти сложности, потенциал медиации в уголовном процессе трудно переоценить. Она предлагает гуманизированный подход к разрешению конфликтов, при котором правосудие перестает быть абстрактной категорией, а становится осязаемым результатом, удовлетворяющим интересы всех заинтересованных сторон. Дальнейшее развитие этого института требует не только совершенствования законодательной базы, но и изменения правового сознания участников процесса, которые должны увидеть в медиации не угрозу традиционной системе правосудия, а ее важное и необходимое дополнение.

2. *Реституция.* Реституция как правовой институт в уголовном процессе представляет собой особый механизм восстановления нарушенных имущественных прав потерпевшего путем возврата конкретного имущества, устранения причиненного вреда или

предоставления равноценной компенсации. Несмотря на гражданско-правовую основу этого института, применение реституции в уголовном процессе становится все более актуальным, где реституцию часто воспринимают как один из способов возмещения имущественного ущерба [5, с. 169].

В отличие от общей компенсации ущерба, предполагающей денежное возмещение, реституция направлена на максимально полное восстановление имущественного положения, существовавшего до совершения преступления. Этот институт имеет глубокие исторические корни, восходящие к римскому праву, где принцип «*restitutio in integrum*» являлся основным способом защиты нарушенных прав. В современном уголовном процессе реституция приобретает особое значение как форма реального, а не символического восстановления справедливости, особенно в делах о хищениях, мошенничестве, уничтожении или повреждении имущества.

Правовой основой реституции в российском уголовном судопроизводстве служат положения Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ. Статья 61 УК РФ включает добровольное возмещение имущественного ущерба в перечень смягчающих обстоятельств, а статья 76 УК РФ предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности в случае примирения с потерпевшим, что подразумевает полное заглаживание вреда, включая реституцию. В процессуальном плане механизм реализации реституции закреплен в нормах о гражданском иске в уголовном деле (статья 44 УПК РФ), где суду предоставлено право постановить решение о возврате потерпевшему конкретного имущества. Особенностью реституции в уголовном процессе является ее двойственная природа: с одной стороны, она направлена на защиту частных интересов потерпевшего, с другой – служит инструментом реализации уголовно-правовой политики государства, способствуя снижению уровня социальной напряженности и сокращению рецидивной преступности.

Практическое применение института реституции сталкивается с рядом существенных проблем.

Во-первых, отсутствие четких процессуальных механизмов обеспечения реституции на досудебных стадиях приводит к тому, что имущество часто бывает уже реализовано или скрыто к моменту вынесения судебного решения.

Во-вторых, судебная практика демонстрирует противоречивый подход к определению

пределов реституции, особенно в случаях, когда имущество подверглось изменениям или улучшениям. Эти проблемы требуют комплексного решения, включающего совершенствование законодательства, разработку методических рекомендаций для правоприменителей и повышение правовой культуры участников уголовного судопроизводства. Перспективы развития института реституции в уголовном процессе связаны с расширением восстановительных подходов к правосудию, где на первый план выходит не наказание преступника, а реальное восстановление нарушенных прав и социальных связей, при этом «уголовно-правовая реституция имеет не только юридическое, но и большое социальное значение» [2, с. 113].

3. Компенсация вреда (возмещение ущерба). Сущность данного механизма – возмещение потерпевшему имущественного ущерба и/или компенсация морального вреда в денежной или иной материальной форме. Возмещение ущерба на сегодня – это самый распространенный частноправовой инструмент в уголовном процессе.

Гражданский иск в уголовном деле (ст. 44 УПК РФ) позволяет потерпевшему заявить и взыскать ущерб в рамках одного процесса с уголовным преследованием. При этом добровольное возмещение вреда – необходимое условие для прекращения дела.

Кроме того, добровольное возмещение учитывается судом при назначении наказания и выступает как смягчающее обстоятельство (ст. 61 УК РФ). Суд вправе и по собственной инициативе разрешить вопрос о возмещении вреда при постановлении приговора (ст. 309 УПК РФ), если гражданский иск не был заявлен.

Возмещение ущерба обеспечивает реальное восстановление имущественного положения и (частично) психологического состояния потерпевшего, что государственное наказание само по себе не гарантирует. Кроме того, оно является мощным стимулом для обвиняемого к сотрудничеству и примирению.

В чём же преимущества использования частноправовых инструментов в уголовном процессе?

Для потерпевшего это возможность получить компенсацию/реституцию быстрее, чем по итогам длительного уголовного и последующего гражданского процесса, а также снижение вторичной виктимизации – исключение травмирующих процедур следствия и суда.

Для обвиняемого (причинителя вреда) же это возможность избежать судимости или смягчить наказание, а также возможность

«исправить ошибку» перед жертвой и снижение риска рецидива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Институты медиации, реституции и компенсации вреда, интегрированные в уголовный процесс, представляют собой значимый шаг в эволюции правосудия от репрессивной модели к восстановительной. Эти частноправовые инструменты не только дополняют традиционные механизмы уголовного преследования, но и предлагают более гибкие, адресные способы разрешения конфликтов, ориентированные на восстановление нарушенных прав, социальных связей и справедливости для всех участников процесса.

Проведенный анализ показал, что медиация способствует диалогу между потерпевшим и обвиняемым, реституция обеспечивает реальное восстановление имущественного положения жертвы преступления, а компенсация вреда позволяет оперативно удовлетворить материальные и моральные интересы потерпевшего. При этом все эти инструменты служат важным фактором гуманизации уголовного процесса, снижая нагрузку на правоохранительную систему и способствуя реинтеграции правонарушителей в общество.

Однако их эффективное применение сдерживается рядом проблем, включая недостаточную законодательную регламентацию, противоречивую судебную практику, нехватку инфраструктуры и консервативное отношение участников процесса. Для преодоления этих барьеров требуется:

- совершенствование нормативной базы, включая четкое закрепление процедур медиации и механизмов обеспечения реституции;
- развитие сети служб примирения и подготовка квалифицированных медиаторов;
- повышение правовой культуры и осведомленности о восстановительных технологиях среди судей, следователей и адвокатов;
- проведение дальнейших исследований и адаптация лучших международных практик.

Перспективы развития частноправовых инструментов в уголовном процессе связаны с их способностью балансировать публичные и частные интересы, обеспечивая не только наказание, но и восстановление. Их широкое внедрение позволит сделать правосудие более справедливым, эффективным и ориентированным на потребности общества. Дальнейшая работа в этом направлении должна стать одним из приоритетов современной правовой политики, направленной на гармонизацию уголовно-правовых и гражданско-правовых начал в интересах всех участников процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баймухаметова, Г. М. Особенности медиации в уголовном судопроизводстве / Г. М. Баймухаметова // Закон и право. – 2022. – № 3. – С. 134–138. – EDN WPZTYF.
2. Задорина, Л. В. К вопросу о реституции в уголовном судопроизводстве / Л. В. Задорина // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2006. – № 6. – С. 112–113. – EDN BYEEMD.
3. Омирова, К. К. Медиация как альтернативный способ разрешения уголовно-правовых конфликтов / К. К. Омирова // Вестник науки. – 2021. – Т. 3, № 5-1 (38). – С. 131–136. – EDN VJFGSR.
4. Пахолкин, Н. С. Понятие восстановительного правосудия в уголовном судопроизводстве / Н. С. Пахолкин, И. В. Смолькова // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2012. – № 3. – С. 131–135. – EDN OZAGOP.
5. Токарева, Е. В. Уголовно-процессуальная реституция как способ возмещения вреда, причиненного преступлением / Е. В. Токарева // Журнал правовых и экономических исследований. – 2022. – № 3. – С. 168–174. – EDN OGVFOF.

Поступила в редакцию: 13.09.2025

Опубликована: 30.03.2026